

징 계 요 구

제 목 임직원 행동강령 위반

소 관 기 관 

조 치 기 관 ▼▼▼▼▼

내 용

1. 업무개요

 #### 각 진료과의 들은 직원 간의 경조사, 회식, 직원 퇴직 행사 등 부서 내 행사를 위한 경비 집행을 위해 필요 시 인당 ?만원의 회비를 징수하여 경비로 활용하여 집행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「복무규정」 제9조의2(청렴의무)는 직원은 직무와 관련하여 직·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없으며, 직무관련성 유무를 불문하고 다른 직원에게 사례·증여 또는 향응을 주거나 받아서는 아니 된다고 규정하고 있다고 명시되어 있다.

또한 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 ‘청탁금지법’) 제8조제5항 및 「 임직원 행동강령」(이하 ‘임직원 행동강령’) 제16조 제6항은 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 금품등을 제공하거나 제공의 약속 또는 의사표시를 해서는 아니 된다고 규정되어 있다.

게다가 「임직원 행동강령」제14조의3제2호 및 제5호에 따라 공단 임직원은 직무 관련 임직원에게 직무와 관련이 없거나 직무의 범위를 벗어나 부당한 지시·요구를 하는 행위 및 자신이 소속된 기관의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구해서는 아니 된다고 규정하고 있다.

특히 ○○○○(○○○)은 소속 직원에 대한 지휘·감독 및 근무평정 등에 영향을 미칠 수 있는 지위에 있으므로 직무 관련 상급자에게 금품 등을 제공하거나 이를 주도하는 행위는 공정한 직무수행에 대한 신뢰를 저해할 우려가 있어 엄격한 청렴 의무가 요구된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

조사 과정에서 ●●●●● 회비는 입사 이전부터 관행적으로 운영되어 왔으며, 명절 선물 지급과 관련하여 서무 직원이 문의하면 본인이 결정하였다고 진술하여, 해당 직원은 ●●●●● 회비 운영과 관련하여 명절 선물 지급 여부를 결정하고 회비 집행에 실질적으로 관여한 사실이 확인하였다.

또한 ##### 명절 선물은 입사 이전부터 계속되어 온 관행이었으며, 구성원 전체의 동의를 받은 사실 없이 지급해 왔고, 회비 납부 역시 신입직원 등에 대한 사전 설명이나 동의 절차 없이 관례적으로 운영해 왔다고 진술하였다.

게다가 해당 직원은 직무관련 상급자인 #####에게 지속적으로 명절 선물을 제공하면서도 해당 행위가 청탁금지법 및 공단 행동강령 상 문제 가능성 여부를 검토하지 않았으며, 관행이라는 이유로 이를 유지해왔다.

이는 회비 운영의 투명성을 저해하고 직무관련 상급자에 대한 명절 선물 제공 행위를 사실상 주도한 것으로서 공단 임직원에게 요구되는 청렴의무에 위배 되는 행위에 해당한다.

관련자 주장 및 판단

해당 직원은 회비는 입사 전부터 운영되어 온 관행이었으며, ##### 명절 선물 지급 역시 오래전부터 지속되어 온 관례였고, 사회생활을 하는 과정에서 최소한의 예의라고 생각했다고 진술하였다.

또한, 선물 금액이 크지 않았고 구성원 수를 고려하면 개인 부담액도 매우 적어 문제가 된다고 생각하지 않았으며, 청탁금지법 위반 소지가 있다는 점은 인식하지 못하였다고 진술하였다.

해당 직원은 관행에 따라 회비를 운영하였고 명절 선물 또한 예의 차원의 행위였다고 주장하나, 회비 운영의 적정성은 관행 여부가 아니라 구성원의 자발적 참여와 투명한 집행 여부를 기준으로 판단하여야 한다.

특히 해당 직원은 ○○○으로서 회비 운영 및 집행 과정에 실질적인 영향력을 행사하는 위치에 있었으며, 구성원 전체의 동의 절차 없이 회비를 사용하여 직무 관련 상급자에게 명절 선물을 제공하도록 결정하였다.

또한 직무 관련 상급자에 대한 금품 제공은 금액의 규모나 청탁 여부와 관계없이 공정한 직무수행에 대한 신뢰를 훼손할 우려가 있음에도 불구하고, 관련자는 이에 대한 걱정성 검토 없이 관행이라는 이유만으로 이를 지속하였다.

따라서 해당 직원의 행위는 「청탁금지법」 제8조(금품등의 수수금지), 「복무규정」 제9조의2(청렴의무), 「임직원 행동강령」 제14조의3(직무권한 등을 행사한 부당행위의 금지) 및 제16조(금품등의 수수 금지) 준수 의무 위반에 해당한다.

징계요구 양정

해당 직원은 공동 회비 집행 관련 단순 참여자가 아닌 선물 지급 여부 결정, 선물 종류 선정, 회비 집행 승인, 지급 관행 유지 등의 핵심적인 역할을 수행하였다.

따라서, 위 사람은 「청탁금지법」 제8조(금품등의 수수금지), 「복무규정」 제9조의2 (청렴의무) 및 「임직원 행동강령」 제14조의3(직무권한 등을 행사한 부당행위의 금지) 및 제16조(금품등의 수수 금지)를 위반하여 공단 「인사규정」 [별표 6] 청렴의 의무 위반 징계양정 기준 중 ‘1. 위법·부당한 처분과 직접적인 관계없이

금품·향응 등 재산상 이익을 직무관련자 또는 직무관련 임직원으로부터 받거나
직무관련 임직원에게 제공한 경우’의 ‘수동’에 해당한다.

따라서, 위 사람은 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당하므로,
「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 함이
상당하다고 판단된다.

조치할 사항

□□□□□□□는

「청탁금지법」, 「복무규정」 및 「임직원 행동강령」을 위반한 □□□□□□□□
▷▷▷ ?급 YYY에게 「인사규정」 제53조(징계대상)제1호에 따라 “경징계” 처분을 요
구합니다. (경징계)